



P U T U S A N

Nomor : 770 K /Pid/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama : **ABDUL BAHAR ;**
Tempat Lahir : Malang ;
Umur/Tanggal Lahir: 35 tahun / 23 Januari 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Mergan Keramat Gg 19
Nomor : 25 Kota Malang ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama : **MOCH. ISMAEL ;**
Tempat Lahir : Bangkalan ;
Umur/Tanggal Lahir: 45 tahun / 22 Februari 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Brigen, Desa Brigen, Kecamatan
Labang, Kabupaten Bangkalan atau
Jalan Sutan Syahrir II/20-25 Kota
Malang ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
3. Nama : **MULYONO ;**
Tempat Lahir : Pontianak ;
Umur/Tanggal Lahir: 39 tahun / 10 Agustus 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kyai Tamin Gg. 1 C Nomor :
20 Kota Malang ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 770 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan tanggal 5 Februari 2013 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2013 ;
3. Penuntut Umum maupun Hakim tidak dilakukan penahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Malang karena di dakwa:

DAKWAAN :

Bahwa mereka Terdakwa I. Abdul Bahar, Terdakwa II. Moch. Ismael dan Terdakwa III. Mulyono, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di Jalan Sutan Syahrir pinggir Jalan Kota Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, baik bertindak bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri, mereka Terdakwa telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan barang berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung type FASHION One SCHS299, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa I. Abdul Bahar telah terima telpon dari Terdakwa II. Moch. Ismael yang memberitahukan kepada Terdakwa I. Abdul Bahar jika ada HP dijual. Kemudian hari Senin tanggal 14 Januari 2013 sekira jam 16.30 WIB Terdakwa I. Abdul Bahar bertemu dengan Terdakwa II. Moch. Ismael di Jalan Sutan Syahrir dan menunjukkan HP merk Samsung dan Terdakwa I. Abdul Bahar disuruh membeli seharga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu tanpa dilengkapi kotak/disbook ataupun kuitansi hanya charge saja, kemudian dibayar kontan oleh Terdakwa I. Abdul Bahar;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa I. Abdul Bahar mendapat telpon yang mengaku dari petugas paketan dan tanya nama dan alamat, kemudian setelah Terdakwa I. Abdul Bahar menyebutkan kemudian tanggal 16 Januari 2013 sekira jam 14.30 WIB datanglah petugas kepolisian dan Terdakwa I. Abdul Bahar di bawa ke Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukun dan dimintai informasi keberadaan Terdakwa II. Moch. Ismael setelah Terdakwa II. Moch. Ismael ditangkap, Terdakwa II mengaku mendapat HP Samsung FASHION One type SCHS299 warna hitam berasal dari membeli kepada Terdakwa III. Mulyono yang sering lewat tempat Terdakwa II. Moch. Ismael jualan rokok pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 jam 16.00 WIB di trotoar Jalan Sultan Syahrir Kota Malang dengan harga Rp75.000,0 (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang menurut Terdakwa II. Moch. Ismael harganya murah sekali. Dan Terdakwa II. Moch. Ismael membeli HP tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan juga untuk mencari keuntungan maka HP dan chargenya Terdakwa II. Moch. Ismael jual lagi kepada Terdakwa I. Abdul Bahar ;

Bahwa Terdakwa III. Mulyono mendapatkan HP tersebut dari membeli pada seseorang yang tidak dikenal yaitu tukang rombeng di Jalan Sultan Syahrir Kota Malang seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa dilengkapi kotak/disbook ataupun kuitansi. Kemudian dijual lagi Terdakwa II. Moch. Ismael dengan harga yang sama karena Terdakwa keburu karena istrinya butuh uang. Ternyata HP tersebut adalah milik saksi Junaedi yang dicuri oleh pelaku yang belum tertangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekira jam 04.00 WIB ;

Perbuatan Terdakwa I. Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 3 Juni 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdul Bahar, Terdakwa II. Moch. Ismael dan Terdakwa III. Mulyono bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Abdul Bahar, Terdakwa II. Moch. Ismael dan Terdakwa III. Mulyono dengan pidana masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) HP Samsung Fashion One SCHS299 beserta dos dan chargenya kembali kepada saksi Junaedi ;
4. Supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 178/Pid.B/ 2013/PN-Mlg., tanggal 26 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 770 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Abdul Bahar, Terdakwa II. Moch. Ismael dan Terdakwa III. Mulyono, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal Pasal 480 Ayat (1) ke 1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa I. Abdul Bahar, Terdakwa II. Moch. Ismael dan Terdakwa III. Mulyono oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP Samsung Fashion One SCHS299 beserta dos dan chaegnya dikembalikan kepada saksi korban Junaedi ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 178/Pid.B/2013/PN-MLG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Juli 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 3 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 3 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan saksi korban Junaedi menerangkan bahwa saksi dalam kejadian tersebut belum bisa mencurigai seseorang, namun HP Samsung saksi treecker sehingga apabila dimasukkan oleh nomor lain akan menginformasikan/mengirim ke HP saksi yang lain, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 saksi dapat informasi/kiriman dari treecker Hpnya yang hilang bahwa Hpnya telah diganti nomor baru dengan Nomor :

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 770 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03415433778 yang kemudian saksi colling dan benar mengaku bernama Abdul Bahar yaitu Terdakwa I ;

2. Bahwa disamping saksi korban Junaedi yang mengetahui kalau saksi kehilangan HP adalah istri saksi korban sendiri yaitu saksi Umi Mazidah, Spd ;
3. Bahwa mereka Terdakwa mengerti kalau HP tersebut sangat murah yaitu Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan tidak dosnya dan mereka beli di tukang rombeng, mestinya patut diduga kalau HP tersebut adalah hasil dari kejahatan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Para Terdakwa tidak ada yang mengetahui bahwa barang yang dijual belikan antar Terdakwa merupakan hasil kejahatan ;

Bahwa harga barang yang dijual belikan antar Para Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Samsung type Fashion SCHS299 adalah harga standar atau tidak lebih murah dari harga pada umumnya ;

Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari jual beli HP merk Samsung yang dijual belikan antar Para Terdakwa, sehingga tidak ternyata ada unsur penadahan dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembukian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan seperti itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Bahwa karenanya alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebani oleh Negara ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 770 K /Pid/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 27 Oktober 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa** ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. : 19581005 198403 1 001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 770 K /Pid/ 2014